Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Le autorità creditizie

Punto 2 del programma — Le autorità creditizie nazionali

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
15 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Le autorità creditizie **1**

1.1 D1 — Mi parli della Banca d'Italia 1
1.2 D2 — Gli organi della Banca d'Italia e chi li nomina 1
1.3 D3 — I partecipanti al capitale e la natura pubblica dell'Istituto 2
1.4 D4 — La legge 262 del 2005: che cosa ha cambiato e che cosa resta 2
1.5 D5 — Indipendenza e responsabilità della Banca d'Italia 3
1.6 D6 — Le altre funzioni della Banca d'Italia e il perimetro del TUB 3
1.7 D7 — Le tre autorità creditizie: chi fa che cosa 4
1.8 D8 — CICR e Ministro: che cosa resta oggi 4
1.9 D9 — L'art. 4 TUB e il potere normativo della Banca d'Italia 5
1.10 D10 — L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza 5
1.11 D11 — La sana e prudente gestione e i tre tipi di vigilanza 6
1.12 D12 — Dall'art. 5 alle partecipazioni e alla BCE 6
1.13 D13 — Il segreto d'ufficio (art. 7 TUB) 7
1.14 D14 — Coordinamento e collaborazione fra le autorità 7
1.15 D15 — Pubblicità dei provvedimenti e reclamo al CICR 8

1 | Le autorità creditizie

Questo capitolo copre il Titolo I del TUB e la Banca d'Italia: natura, organi, capitale e governance dopo la l. 262/2005, poi CICR, Ministro, art. 4 e art. 5, il segreto d'ufficio e la collaborazione fra autorità. All'esame si parte quasi sempre dalla Banca d'Italia (direttorio, Consiglio superiore, assemblea, partecipanti) e si procede per temi agganciati: l. 262/2005, art. 5, partecipazioni. Il dato vigente è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026, che ha modificato l'art. 7. L'Unione europea si tratta nel capitolo successivo.

1.1. D1 — Mi parli della Banca d'Italia

Domanda. Mi parli della Banca d'Italia: che cos'è, che cosa fa, quanto è indipendente.

Risposta ideale. La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico: lo dicono l'art. 19, comma 2, della l. 262/2005 e l'art. 1 del suo Statuto. È la banca centrale della Repubblica e, insieme, parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (art. 19, comma 1): nelle funzioni del SEBC agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE, e il Governatore siede negli organi decisionali della BCE. Accanto alla funzione di banca centrale c'è quella di vigilanza, per la quale lo Statuto la qualifica autorità nazionale competente nel Meccanismo di vigilanza unico. Il TUB si occupa solo di questa seconda veste: l'art. 4 attribuisce poteri «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza» e l'art. 6, comma 3, la dice parte del SEVIF e del MVU. Il filo che tiene insieme i due ruoli è l'indipendenza. Ha fondamento europeo, perché l'art. 19, comma 3, impone al legislatore di assicurare quella richiesta dalla normativa comunitaria, e lo Statuto vieta alla Banca e ai suoi organi di sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Ha un contrappeso nella trasparenza, che il comma 4 chiama «naturale complemento» dell'indipendenza: atti scritti e motivati e relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno. Per capire come l'indipendenza diventi struttura bisogna guardare dentro l'Istituto, a chi decide che cosa e a chi nomina chi.

1.2. D2 — Gli organi della Banca d'Italia e chi li nomina

Domanda. Mi illustri gli organi della Banca d'Italia: Governatore, Direttorio, Consiglio superiore, assemblea. Chi li nomina e chi decide che cosa?

Risposta ideale. A prima vista ricordano gli organi di una società per azioni, ma le somiglianze ingannano. Il Governatore non è scelto dall'assemblea: è nominato con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio superiore (art. 19, comma 8, l. 262/2005). Il Direttorio è formato dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali, in carica sei anni e rinnovabili una sola volta; il Direttore generale e i vice sono nominati dal Consiglio superiore su proposta del Governatore e poi con decreto presidenziale. Il Direttorio adotta a maggioranza, con voto prevalente del Governatore a parità, i provvedimenti di rilevanza esterna nelle funzioni pubbliche, vigilanza compresa. Il Consiglio superiore, il Governatore più tredici consiglieri, ha l'amministrazione generale e la vigilanza interna sulla gestione, ma per Statuto non ha alcuna ingerenza nelle funzioni pubbliche: l'organo che somiglia a un consiglio di amministrazione non amministra la vigilanza. I consiglieri durano cinque anni, sono rieleggibili non più di due volte e sono nominati dall'assemblea fra candidati vagliati da un comitato nomine. L'assemblea dei partecipanti nomina dunque i consiglieri superiori e, ove occorra, i sindaci, e approva bilancio e riparto dell'utile, ma non nomina né il Governatore né il Direttorio. Per misurare quanto conti davvero basta chiedersi chi siano i partecipanti e che cosa diano loro le quote.

1.3. D3 — I partecipanti al capitale e la natura pubblica dell'Istituto

Domanda. La Banca d'Italia ha un capitale e dei partecipanti, e fra questi ci sono le banche che vigila. Come si concilia con la sua natura di istituto di diritto pubblico?

Risposta ideale. Si concilia perché la quota dà un diritto patrimoniale limitato e nessun potere sulle funzioni pubbliche, e lo Statuto lo scrive in più punti. Il capitale è di 7,5 miliardi di euro, in 300.000 quote nominative da 25.000 euro: non sono azioni. Possono detenerle solo banche e imprese di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in Italia, fondazioni bancarie, enti previdenziali e fondi pensione. Nessun partecipante può possederne più del 5 per cento del capitale, limite che era del 3 per cento nella legge del 2014 ed è stato portato al 5 dalla l. 234/2021; sull'eccedenza non spetta il voto e i dividendi vanno a riserva. Il ritorno economico è contenuto: il dividendo arriva a un massimo del 6 per cento del capitale e l'utile residuo, dopo le riserve, va allo Stato. Quanto ai poteri, l'assemblea approva il bilancio, ripartisce l'utile e nomina consiglieri superiori e sindaci, ma non ha alcuna ingerenza nelle funzioni pubbliche, che spettano a Governatore e Direttorio, scelti con un circuito pubblicistico. Dire che la Banca d'Italia è delle banche che vigila è una formula giornalistica: il capitale è un'eredità storica che l'ordinamento ha neutralizzato. Il regime pubblicistico si vede nel resto: atti scritti e motivati, l. 241/1990 in quanto compatibile (art. 4, comma 3, TUB), dipendenti pubblici ufficiali (art. 7, comma 2). Su chi decide, però, ha inciso la l. 262/2005.

1.4. D4 — La legge 262 del 2005: che cosa ha cambiato e che cosa resta

Domanda. Che cosa ha cambiato la legge 262 del 2005 nel governo della Banca d'Italia? E oggi che cosa resta di quel disegno?

Risposta ideale. La l. 262/2005 ridisegna il governo della Banca con l'art. 19. Arriva dopo lo scontro fra Governo e vertice dell'Istituto del 2005, e il suo effetto è togliere potere al Governatore, concentrato in una persona e senza termine. Le regole sono quattro. La collegialità: i provvedimenti di rilevanza esterna, prima del Governatore, passano al Direttorio, che delibera a maggioranza con prevalenza del voto del Governatore a parità, sul modello delle autorità collegiali come la CONSOB (comma 6). Il mandato a termine: sei anni, con un solo rinnovo, anche per gli altri membri del Direttorio (comma 7), mentre prima non c'era scadenza. La nomina del Governatore con decreto del Presidente della Repubblica (comma 8). Gli atti scritti e motivati, con verbale delle riunioni (comma 5), contro la *moral suasion* informale. C'è poi la modifica più duratura, nel comma 11: abroga i commi 2, 3 e 6 dell'art. 20 della l. 287/1990 e toglie alla Banca d'Italia la tutela della concorrenza fra banche, affidandola all'AGCM. E oggi? Il nucleo c'è tutto. Il comma 6 fa salve le decisioni del SEBC, e il mandato a termine con revoca solo nei casi dell'art. 14.2 del Protocollo sul SEBC coincide con lo standard europeo di indipendenza personale. Sono cambiati i bordi: la relazione annuale, la doppia autorizzazione e il capitale.

1.5. D5 — Indipendenza e responsabilità della Banca d'Italia

Domanda. Su che cosa si fonda l'indipendenza della Banca d'Italia e come la si bilancia con la responsabilità? Perché i suoi dipendenti rispondono dei danni solo per dolo o colpa grave?

Risposta ideale. L'indipendenza ha fondamento europeo prima che nazionale. L'art. 19, comma 3, della l. 262/2005 rinvia all'indipendenza richiesta dal diritto dell'Unione e, nella vigilanza unica, l'art. 19 del Reg. 1024/2013 impone alla BCE e alle autorità nazionali di agire in modo indipendente. Ha quattro dimensioni: istituzionale, il divieto di ricevere istruzioni dal potere politico; personale, il mandato a termine con revoca solo nei casi del Protocollo sul SEBC; funzionale, la separazione fra vigilanza e politica monetaria imposta dall'art. 25 del regolamento; finanziaria, cioè autonomia nella gestione delle proprie finanze, come dice lo Statuto, mentre il divieto di finanziamento monetario dell'art. 123 TFUE è una garanzia distinta. Il contrappeso è la responsabilità. Nel TUB l'art. 4, comma 4, impone una relazione annuale sull'attività di vigilanza, distinta da quella al Parlamento e al Governo dell'art. 19, comma 4, l. 262; gli atti sono scritti e motivati; in sede europea la BCE risponde al Parlamento europeo (art. 20). Il comma 4-bis dell'art. 4 estende alla Banca d'Italia, ai suoi organi e ai dipendenti l'art. 24, comma 6-bis, della l. 262: rispondono dei danni solo per dolo o colpa grave. La ratio è evitare la paralisi difensiva di un'autorità che decide in incertezza tecnica, con effetti patrimoniali pesanti su terzi. Il prezzo è un onere probatorio più alto per il risparmiatore danneggiato da una vigilanza tardiva.

1.6. D6 — Le altre funzioni della Banca d'Italia e il perimetro del TUB

Domanda. Il TUB considera la Banca d'Italia solo come autorità di vigilanza. Quali sono le altre sue funzioni, e dove ne resta traccia nel Testo unico?

Risposta ideale. Il perimetro del TUB è dichiaratamente parziale: l'art. 4, comma 1, parla di poteri «nell'esercizio delle funzioni di vigilanza». Le altre funzioni hanno il loro fondamento altrove, anzitutto nell'appartenenza al SEBC (art. 19, comma 1, l. 262/2005): il Governatore partecipa alle decisioni della BCE e, per il comma 6, il trasferimento delle competenze al Direttorio non si applica alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC. Nel TUB restano però tracce di funzioni che non fanno della Banca d'Italia una autorità creditizia in più veste. L'art. 146 le affida la sorveglianza sul sistema dei pagamenti, con richieste di dati, disposizioni generali, ispezioni e provvedimenti specifici verso chi emette strumenti di pagamento o gestisce sistemi e infrastrutture. L'art. 53-ter la designa autorità nazionale per le misure macroprudenziali dell'art. 5 del Reg. 1024/2013. L'art. 1, comma 1, lett. a-bis), la indica, accanto al Comitato di risoluzione unico, come autorità di risoluzione. Il cumulo non è neutro, perché chi ha vigilato su una banca può dover decidere come gestirne la crisi, e la risoluzione, disciplinata a parte nel d.lgs. 180/2015, è tema del modulo successivo. Il distinguo da tenere fermo: la lett. a-bis) sta fuori dall'elenco della lett. a). Il legislatore, quando ha nominato una nuova funzione, ha scritto una nuova definizione e non ha toccato l'elenco delle autorità creditizie.

1.7. D7 — Le tre autorità creditizie: chi fa che cosa

Domanda. Chi sono le autorità creditizie e che cosa fa ciascuna? E perché la BCE e la CONSOB non lo sono?

Risposta ideale. Sono tre e le indica l'art. 1, comma 1, lett. a): il CICR, il Ministro dell'economia e la Banca d'Italia. Il Titolo I assegna a ciascuna un ruolo. Al CICR l'art. 2 dà l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, ma delibera solo nelle materie che la legge gli attribuisce: è un comitato di ministri, presieduto dal Ministro dell'economia, alle cui sedute partecipa il Governatore senza esserne componente. Al Ministro l'art. 3 affida i provvedimenti di sua competenza, da adottare con decreto, e un potere sostitutivo del CICR in caso di urgenza, con obbligo di riferire al Comitato nella prima riunione, da convocare entro trenta giorni. Alla Banca d'Italia l'art. 4 attribuisce le proposte al CICR, i regolamenti nei casi previsti dalla legge, le istruzioni e i provvedimenti particolari: è l'autorità in cui si concentra la sostanza. La BCE e la CONSOB non ci sono perché «autorità creditizie» è una nozione tecnica interna al TUB, che identifica i soggetti nazionali ai quali il Titolo I affida l'esercizio dei poteri e le finalità dell'art. 5. L'art. 1 definisce infatti la BCE alla lett. b-bis) e la CONSOB alla lett. d), a parte. Vigilano, ma non sono autorità creditizie nel lessico del decreto, e la BCE si innesta attraverso il Meccanismo di vigilanza unico.

1.8. D8 — CICR e Ministro: che cosa resta oggi

Domanda. Si dice che il CICR sia stato svuotato. È vero? E che cosa resta oggi al Ministro dell'economia?

Risposta ideale. È vero per la regolazione prudenziale, ma sarebbe falso dire che il CICR non delibera più nulla. L'art. 53, comma 1, attribuisce direttamente alla Banca d'Italia le

disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e informativa al pubblico, senza il filtro di deliberazioni del CICR: dove serve una valutazione tecnica, l'organo politico è uscito. Al Comitato restano i confini dell'attività e i rapporti con la clientela. Nell'art. 11 stabilisce i limiti e i criteri della raccolta presso categorie individuate per rapporti societari o di lavoro (comma 3), i criteri per individuare gli strumenti finanziari che costituiscono raccolta (comma 4-bis), i limiti all'emissione (comma 4-ter) e i criteri per la raccolta di chi concede finanziamenti al pubblico (comma 4-quater). Nel Titolo VI le sue deliberazioni sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB (art. 127, comma 3). Resta anche il reclamo dell'art. 9. Il Ministro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza, con facoltà e non obbligo di sentire il CICR: dispone la liquidazione coatta amministrativa, su proposta della Banca d'Italia (art. 80), mentre l'amministrazione straordinaria è della Banca d'Italia (art. 70), e individua con decreto, sentita la Banca d'Italia, i requisiti di idoneità di partecipanti ed esponenti (artt. 25 e 26). Il disegno è coerente: scelte di indirizzo all'organo politico, misura del rischio all'autorità indipendente.

1.9. D9 — L'art. 4 TUB e il potere normativo della Banca d'Italia

Domanda. Mi illustri l'art. 4 del TUB: che poteri ha la Banca d'Italia e come li esercita?

Risposta ideale. L'art. 4, comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, quattro poteri: formulare le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare. Il potere regolamentare non è generale ma tipizzato, perché il TUB sceglie la delegificazione: la legge fissa i principi e rinvia il dettaglio alla fonte secondaria. Il rinvio principale è l'art. 53, comma 1, che affida alla Banca le disposizioni di carattere generale su adeguatezza patrimoniale, rischio e governo societario; su quella base poggia la Circolare 285, le «disposizioni di vigilanza» che hanno sostituito le vecchie «istruzioni», atti generali a contenuto normativo vincolanti per i destinatari. I commi 2 e 3 sono la contropartita del potere: la Banca determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri della vigilanza, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti generali, applicando la l. 241/1990 in quanto compatibile. Un'autorità che conforma l'attività di imprese deve essere prevedibile. Il comma 4 chiude con la relazione annuale. E l'art. 5 dice poi per quali fini tutti questi poteri vanno esercitati.

1.10. D10 — L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza

Domanda. Mi commenti l'art. 5 del TUB: quali sono le finalità della vigilanza, in che rapporto stanno fra loro e su chi si esercita?

Risposta ideale. L'art. 5 dice perché si vigila, e perciò è il metro di tutti i poteri del Titolo I. Il comma 1 indica quattro finalità: la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità

complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Le prime due sono il piano micro e il piano macro: la solidità della singola banca e la tenuta del sistema nel suo insieme, per cui l'obiettivo non è salvare a ogni costo la singola banca in crisi, ma far reggere il sistema. La terza riconosce che la banca è impresa in un mercato concorrenziale, e fa della concorrenza un interesse tutelato, abbandonando l'idea che la stabilità si ottenga comprimendola. La quarta è la legalità. Il rapporto fra le finalità non è gerarchico ma di complementarità e ponderazione. Nell'elenco non c'è la tutela del cliente, e non è una lacuna: trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela stanno nel Titolo VI, e l'art. 127, comma 01, le aggiunge alle finalità dell'art. 5 quando le autorità esercitano i poteri di quel titolo. Il comma 2 indica i destinatari: banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento; includere i gruppi consente di raggiungere il livello consolidato. Il comma 3 fa salvi gli altri poteri attribuiti dalla legge. È la traduzione, nel TUB, dell'art. 47 Cost.

1.11. D11 — La sana e prudente gestione e i tre tipi di vigilanza

Domanda. Perché si dice che la «sana e prudente gestione» è una clausola generale? E con quali strumenti la Banca d'Italia la fa valere?

Risposta ideale. È una clausola generale perché è una formula aperta: il TUB non la traduce in un elenco di condotte, ma fornisce all'autorità un criterio di valutazione da riempire caso per caso. Il vantaggio è la flessibilità, il prezzo è la discrezionalità, che il legislatore compensa con le garanzie procedimentali dell'art. 4, commi 2 e 3. La si ritrova ovunque il TUB lascia un giudizio all'autorità: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando non risulti garantita; l'art. 19, comma 5-bis, impone alla Banca d'Italia di proporre alla BCE il diniego dell'acquisto di una partecipazione per lo stesso motivo; l'art. 53-bis, comma 1, lett. e), consente di rimuovere un esponente la cui permanenza in carica pregiudichi la banca. Gli strumenti per farla valere sono i tre tipi di vigilanza. La vigilanza informativa dell'art. 51, con le segnalazioni periodiche e i dati richiesti alle banche. La vigilanza regolamentare dell'art. 53, con le disposizioni generali, cui si aggiungono i poteri di intervento dell'art. 53-bis. La vigilanza ispettiva dell'art. 54, con le ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali hanno esternalizzato funzioni. Sono conoscere, regolare, verificare. Tutto ciò è possibile perché la vigilanza è prudenziale e non strutturale: l'autorità non decide quante banche esistano, ma controlla come gestiscono il rischio.

1.12. D12 — Dall'art. 5 alle partecipazioni e alla BCE

Domanda. Partiamo dall'art. 5: come si arriva dalle finalità della vigilanza al controllo sulle partecipazioni al capitale delle banche e poi alla BCE?

Risposta ideale. Si arriva perché la sana e prudente gestione non dipende solo da come la banca si amministra, ma anche da chi la controlla e da chi la vigila. Quanto ai soci, l'art. 19, comma

1, sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisto di partecipazioni che danno il controllo o un'influenza notevole, o almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale, e il parametro è quello dell'art. 5: la proposta di autorizzazione è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente (comma 5), e la Banca d'Italia propone il diniego se quella garanzia manca (comma 5-bis). Il percorso completo, dall'art. 5 fino all'autorizzazione all'attività bancaria, lo riprendo fra i temi trasversali; qui mi interessa il secondo ponte. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, e chi decide ha finalità proprie: l'art. 1 del Reg. 1024/2013 le affida compiti di vigilanza prudenziale per contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione. Il confronto puntuale con l'art. 5 sta nel capitolo sul Meccanismo di vigilanza unico. Il distinguo è di perimetro: l'art. 5 vale per tutti i poteri del TUB e per le autorità creditizie, il regolamento solo per i compiti della BCE. Da qui al Meccanismo di vigilanza unico il passo è breve.

1.13. D13 — Il segreto d'ufficio (art. 7 TUB)

Domanda. Mi illustri la disciplina del segreto d'ufficio nell'art. 7 del TUB. Quali sono le eccezioni?

Risposta ideale. L'art. 7, comma 1, copre con segreto d'ufficio tutte le notizie, le informazioni e i dati che la Banca d'Italia possiede in ragione della vigilanza, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ratio è proteggere la stabilità, perché la diffusione di notizie su una banca può provocare una corsa agli sportelli, e la collaborazione delle banche, che devono poter riferire senza timore. Le eccezioni sono tre: il Ministro dell'economia, in quanto Presidente del CICR; l'autorità giudiziaria, quando le informazioni servono a indagini o procedimenti per violazioni sanzionate penalmente, sicché il segreto resta opponibile nei giudizi civili e amministrativi; e l'amministrazione finanziaria, nel corso di un controllo volto ad accertare un illecito fiscale. Resta la possibilità di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il comma 1 è stato modificato dal d.lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il comma 2 fa dei dipendenti pubblici ufficiali con l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità constatate, anche quando siano reati: l'obbligo di denuncia si sposta sull'organo collegiale, che può prima adottare le misure per evitare effetti destabilizzanti. Il comma 3 fa sopravvivere il segreto alla fine del rapporto. Verso la BCE il flusso è dovuto: il comma 2 fa salve le disposizioni del MVU e l'art. 6-bis, comma 2, lett. b), obbliga la Banca a fornirle le informazioni necessarie.

1.14. D14 — Coordinamento e collaborazione fra le autorità

Domanda. Come collaborano la Banca d'Italia e le altre autorità di vigilanza? Qual è la differenza fra coordinamento e collaborazione?

Risposta ideale. Il fondamento è doppio. Nel TUB, l'art. 7, comma 5, impone a Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS di collaborare tra loro, anche con scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni, e vieta di opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio; lo

stesso vale fra la Banca d'Italia e la UIF. La l. 262/2005, negli artt. 20 e 21, estende il quadro all'AGCM e distingue due profili, che conviene non confondere. Il primo è il coordinamento: le autorità, «nel rispetto della reciproca indipendenza», individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze, con protocolli d'intesa o comitati, e si riuniscono almeno una volta l'anno. Il secondo è la collaborazione: scambio di informazioni, divieto di opporre il segreto, e una regola di circolazione per cui i dati comunicati restano coperti dal segreto previsto per l'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Non è una gerarchia, perché la clausola della reciproca indipendenza la esclude: un profilo organizza in modo stabile i rapporti, l'altro regola il flusso informativo. Una logica simile, non identica, sta nell'art. 7, commi 6 e 7, TUB: le informazioni ricevute in sede europea si trasmettono alle autorità italiane salvo diniego di chi le ha fornite, e quelle ricevute da un altro Stato dell'Unione si comunicano solo con il suo assenso esplicito. La ragione è che più autorità vigilano gli stessi intermediari, e il segreto non deve diventare una barriera.

1.15. D15 — Pubblicità dei provvedimenti e reclamo al CICR

Domanda. Come si dà pubblicità ai provvedimenti delle autorità creditizie, e che rimedi ha chi ne è colpito? Mi illustri gli artt. 8 e 9.

Risposta ideale. L'art. 8 distribuisce la pubblicità secondo l'autore e il destinatario. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e gli altri provvedimenti rilevanti sui soggetti vigilati. Le delibere del CICR e i provvedimenti generali del Ministro vanno nella Gazzetta Ufficiale; quelli generali della Banca vi vanno solo quando contengono disposizioni destinate anche a soggetti diversi dai vigilati. La Banca pubblica anche elaborazioni e dati statistici. L'art. 9 prevede contro i provvedimenti della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il reclamo al CICR da parte di chi vi abbia interesse, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, secondo le regole del capo I del d.P.R. 1199/1971. Il reclamo è un ricorso amministrativo che si affianca alla tutela giurisdizionale e non la sostituisce. Il CICR decide previa consultazione delle associazioni di categoria quando la decisione risolve questioni di interesse generale per la categoria, il che mostra l'idea di una sede di composizione di questioni di sistema più che di un rimedio individuale. Il rimedio è debole in partenza, perché il CICR si avvale della Banca d'Italia e quindi l'istruttoria è materialmente dei suoi uffici. Per le sanzioni la strada è diversa: ricorso alla corte d'appello di Roma, art. 145, comma 4.